

अंतिम पुरवणी निवाडा

(एलए ५३३ अ)

मौजे मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे येथील मिळकती मंजूर विकास योजनेमधील मुंढवा घोरपडी
८० फूट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणेबाबत

(भूसंपादन प्रस्ताव भूसंपादन अधिनियम १८९४ नुसार प्राप्त व मुल्यांकनाचा भाग नविन भूसंपादन
अधिनियम २०१३ नुसार हिशोबित)

विषय:- भूसंपादन अधिनियम १८९४ व नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ - भूमिसंपादन, पुनर्वसन
आणि पुनर्स्थापना करताना वाजवी नुकसान भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क
अधिनियम, २०१३ मधील तरतुदी तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका
क्र.४९३१/२०२३ मधील आदेश दि.०६/०२/२०२५ व अवमान याचिका क्र.२३५/२०२६
मधील आदेश दि.२९/०८/२०२६ नुसार.

संदर्भ:- १) मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे
/निवाडा/ मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६.
२) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील रिट याचिका क्र.४९३१/२०२३ मधील आदेश
दि.०६/०२/२०२५.
३) मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र. विआपु /न.र.नि.शा.
/प्रा.निवाडा/मुंढवा-घोरपडी/२०२५ दि.१३/०८/२०२५.
४) मा.जिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय) शाखा, पुणे यांचे या कार्यालयास पत्र क्र.
पीएलए/कावि/१६५५/२०२५, दि.२६/०९/२०२५.
५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील अवमान याचिका क्र.२३५/२०२६ मधील आदेश
दि.२९/०८/२०२६.
६) मा.जिल्हाधिकारी, भूसंपादन (समन्वय) शाखा, पुणे यांचे या कार्यालयास पत्र क्र.
पीएलए/कावि/४२५/२०२६, दि.०८/०५/२०२६.

प्रास्ताविक :-

पुणे महानगरपालिका हद्दीची सुधारीत विकास योजना शासनाचे नगर विकास विभागाकडील
अधिसूचना क्र. टीपीएस-१८८४/१३७७/सीआर-२२०/८४(III)/यूडी-७, दि.०५/०१/१९८७ अन्वये मंजूर
झाली असून, दि.०५/०२/१९८७ पासून अंमलात आली आहे. सदरहू अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र,
पुणे विभागीय पुरवणीत दि.०५/०१/१९८७ रोजी प्रसिध्द आलेली आहे. सदर मंजूर विकास योजनेनुसार
मौजे मुंढवा व घोरपडी येथील मिळकतीपैकी काही जागा मुंढवा-घोरपडी ८० फूट रुंद डी.पी. रस्त्यासाठी

संपादन करणे आवश्यक आहे. सदर प्रकरणी पुणे महानगरपालिका ही भूसंपादन संस्था आहे. त्यानुषंगाने भूसंपादन संस्थापुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी स्थायी समिती ठराव क्र.२७९ दि.२४/०५/२००५ अन्वये उक्त जमिनी संपादित करण्याचा निर्णय घेतलेला असून त्यानुसार पुणे महानगरपालिकेने पत्र क्र. एलएक्यू/ओ/९७२/०५ दि.२७/०७/२००५ अन्वये उक्त जमिनीचा भूसंपादन प्रस्ताव मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सादर केलेला आहे. पुणे महानगरपालिकेने विषयांकित रस्ता तातडीचे कलमान्वये संपादन करणेस कळविलेले आहे. त्यामुळे सदर प्रकरणी महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ चे कलम १२६(४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ६ अन्वये अधिसूचना भूसंपादन अधिनियमाचे कलम १७ पोटकलम (१) नूसार तातडीने ताबे घेण्याच्या कलमासह प्रसिध्दी करणे आवश्यक आहे. उपरोक्त संपादनाची कार्यवाही ५२अ(२) नुसार मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी आदेश क्र. पीएलसी/सीआर/१२५/२००५, दि.३१/०८/२००५ अन्वये विशेष भूमी संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे यांचेकडे सोपविलेली आहे.

उक्त भूसंपादन प्रकरणी भूसंपादन संस्थेने भूसंपादन नियमावलीतील नियम क्र.८० नुसार आवश्यक असणारा करारनामा मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेशी केला आहे. त्यानुसार भूसंपादन मोबदला निधी, न्यायालयीन खर्च, न्यायालयाने वाढवून दिलेला मोबदला निधी तसेच इतर अनुषंगिक खर्च देण्यात भूसंपादन संस्थापुणे महानगरपालिका जबाबदार आहे. सन २००१ व सन २००८ चे शासन निर्णयाप्रमाणे भूसंपादन संस्थेने कलम ६ ची अधिसूचना पारित करण्यापूर्वी रु.५०,००,०००/- अंदाजित नुकसान भरपाई रक्कमेपोटी दि.०६/१२/२००६ रोजी या कार्यालयाकडे जमा केलेली आहे. तदनंतर, भूमिसंपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ६ अन्वयेची अधिसूचना दि.०७/०२/२००८ रोजी प्रसिद्ध झालेली असून सदर अधिसूचनेस शुद्धिपत्रक दि.३०/०८/२०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेले आहे. सदर अधिसूचना व अधिसूचनेच्या शुद्धिपत्रकानुसार एकूण २०३ मिळकती बाधित होत असून, त्यांचे संपादनाखालील एकूण क्षेत्र ३०९०३.७१ चौ.मी. इतके आहे. सदर २०३ मिळकतींचे ताबे झालेले आहेत. मौजे मुंढवा येथील स.नं.९४क पैकी या मिळकतीचा ताबा दि.२१/०१/२०१३ रोजी झालेला आहे.

दरम्यान, भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झाल्याने नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही पार पाडून तसेच जमिनीचे मूल्यांकनाबाबत नविन भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ मधील तरतुदीनुसार कार्यवाही करून विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीचा प्रारूप निवाडा या कार्यालयाचे जा.क्र.एलए-५३३/१६ दि.१४/१२/२०१५ रोजी मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सादर करण्यात आला होता. सदर प्रारूप निवाडा मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे जा.क्र./ पीएलए/ कावि/ ६८४/२०१५ दि.२२/१२/२०१५ रोजीचे पत्रान्वये मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांना मंजुरीस्तव सादर करण्यात आला होता. विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी जापन जा.क्र.विआपुणे/निवाडा/मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदर प्रकरणी भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिकेने भूसंपादनाची संपूर्ण रक्कम जमा न केलेने, अंतिम निवाडा जाहीर होऊ शकला नाही.

सदर भूसंपादन प्रस्तावामध्ये मौ.मुंढवा येथील स.नं.९४क मधील एकूण २३७८.०० चौ.मी. क्षेत्र बाधित होत आहे. सदर प्रकरणी नुकसान भरपाई मिळणेकामी हितसंबंधितांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.४९३१/२०२३ अन्वये याचिका दाखल केली होती. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी दि.०६/०२/२०२५ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत -



[Handwritten signature]

" 8. Accordingly, we now direct the second Respondent to declare the Award qua the Petitioner's acquired property as expeditiously as possible and in any event within two months from the date of uploading of this order. Necessary notice of the making of this Award must be communicated to the Petitioner. With this direction, the relief claimed in prayer Clause (a) of the Petition stands substantially worked out. "

मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे आदेशानुसार दोन महिने कालावधीत उक्त मिळकतीचा निवडा जाहीर करणेबाबत निर्देश आहेत. तसेच प्रकरणी हितसंबंधितांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.२३५/२०२६ मध्ये दि.२९/०४/२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये या कार्यालयास पुढील सुनावणी दि.०६/०५/२०२६ चे आधी अंतिम निवाडा जाहीर करणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने सदरचा पुरवणी निवाडा करणेत आलेला आहे.

१) संयुक्त मोजणी:-

सदर प्रस्तावाप्रमाणे संपादन होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे व भूसंपादन संस्था पुणे महानगरपालिका यांनी संयुक्तपणे केली आहे. संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्रदि.२५/०५/२००६ रोजी पत्र क्र.नभुक्र-२/भूसंपादन मो.र.नं.८५/०६ अन्वये नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे यांनी या कार्यालयास पाठविलेले आहेत. परंतु, संयुक्त मोजणी नकाशामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे त्रुटी पूर्तता करून दुरुस्त संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र दि.३०/०८/२००७ रोजी या कार्यालयास प्राप्त झाले आहेत. संयुक्त मोजणी नकाशामधील काही मिळकतींचे प्रत्यक्ष मोजणीनुसार संपादनाखालील क्षेत्र जास्त आहे. परंतु त्या मिळकतीचा मिळकत उतारा पाहिले असता त्यावरील नमूद क्षेत्र कमी असल्याचे आढळून आले. सबब ज्या सि.स.नं./स.नं.चे मालमत्ता पत्रकावर अथवा ७/१२ उतान्यावर क्षेत्र दुरुस्तीची आवश्यकता आहे अशा संपादनाखालील मिळकतींची अनुसूची स्वतंत्र करण्यात आली आहे. याबाबत नगर भूमापन अधिकारी क्र.२ यांना या कार्यालयाने पत्र क्र.८९४ दि.१६/०९/२००८ अन्वये व पत्र क्र.९७९ दि.१५/११/२०११ अन्वये दुरुस्तीबाबत कळविले आहे. तसेच या कार्यालयाने दि.०८/०३/२०१३ चे अर्धशासकीय पत्र क्र.एलए-५३३/५३३ अन्वये नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे यांना मालमत्तापत्रकावरील क्षेत्र दुरुस्तीबाबत तात्काळ कार्यवाही करणेसाठी कळविले आहे.

सदर प्रस्ताव पुणे शहराच्या सुधारीत मंजूर विकास योजनेतील असल्याने त्याबाबत नियोजनाचे दृष्टिकोनातून मा.सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांचे अभिप्राय घेण्यात आले आहेत. दि.११/०८/२००६ चे पत्रान्वये मा.सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांनी संयुक्त मोजणी नकाशावर दर्शविलेले संपादित करण्यात येणारे क्षेत्र मंजूर विकास योजना प्रस्तावाशी सर्वसाधारणपणे सुसंगत आहे असे कळविले आहे. त्यानुषंगाने, सदर प्रकरणी कलम ६ ची अधिसूचना मो.र.नं.८५/२००६ अन्वये करणात आलेली आहे.

प्रस्तुत प्रकरणी भूसंपादन संस्थेने पुनःश्च मोजणी केली असून सदर मोजणी नकाशे नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे कडील मो.र.नं.११७अ/२००९ अन्वये उपलब्ध आहेत व मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली दि.२०/०४/२०११ रोजी घेण्यात आलेल्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील मुद्दा

क्र.३ नुसार सदर नकाशे विकास योजना आराखडयाशी सुसंगत असल्याचे विशेष कार्याधिकारी, भूमिप्रापण, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांनी अभिप्राय दिलेले आहेत.

तथापी प्रस्तुत प्रकरणी तातडीचे कलमांतर्गत मंजूर झालेल्या मूळ अधिसूचनेनुसार (मो.र.नं. ८५/२००६) भूसंपादनाखालील जागेचे जवळपास १००% ताबे या कार्यालयामार्फत होऊन ते संपादन संस्थेकडे हस्तांतरीतही झालेले आहेत. तसेच सहायक संचालक, नगर रचना, पुणे शाखा, पुणे यांचेकडील पत्र दि.०१/०६/२०१० व दि.२५/०६/२०१० अन्वये मो.र.नं.११७अ/२००९ अन्वये झालेल्या मोजणीतील रस्त्याच्या आखणीमध्ये व मंजूर विकास योजना रस्त्याच्या आखणीमध्ये तफावत असल्याचे कळविलेले आहे. त्यामुळे मो.र.नं.११७अ/२००९ या मोजणी नकाशावरील क्षेत्र व इतर बाबी भूसंपादनासाठी विचारात घेतलेल्या नाहीत.

सदर भूसंपादन प्रकरणी स. नं.९४-क, मौ.मुंढवा या मिळकतीचा पूर्वीपासून समावेश होता. याबाबत नगर भूमापन अधिकारी, क्रमांक २, पुणे यांचेकडून स्पष्टीकरण मागविणेत आले होते. त्यानुसार नगर भूमापन अधिकारी, क्रमांक २, पुणे यांनी दि.१०/०५/२०१२ चे पत्रान्वये मो. र. नं.८५/०६ चे संयुक्त मोजणी नकाशावर व विवरणपत्रावर स. नं.९४-क मौ.मुंढवा या मिळकतीचा भूसंपादनाखालील क्षेत्रास सर्व्हे क्रमांक दर्शवून दुरुस्त संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्रातही क्षेत्र समाविष्ट करून या कार्यालयास सादर केले आहे. त्याचे अवलोकन करता निदर्शनास येते की, स. नं.९४-क, मौ.मुंढवा ही मिळकत संपादनाखालील रस्त्याच्या मध्यभागी पूर्वीपासूनच स्थित असलेने व पूर्णतः रस्तारुंदीने बाधित होत आहे.

२) भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ५२ अ (२) नुसारचे आदेशाचा क्र.:-

मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांचे आदेश क्र. पीएलसी/सीआर/१२५/२००५, दि.३१/०८/२००५.

३) क्षेत्रफळ:-

संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्रानुसार उक्त प्रयोजनासाठी संपादन करावयाचे क्षेत्र महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन कायदा कलम ६ (कलम १७ सह) खालील अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले आहे. उक्त अधिसूचनेत नमूद केलेल्या क्षेत्राबाबत भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ९ खालील सुनावणीच्या वेळेस व तदनंतर कुणीही हितसंबंधिताने व मालकाने हरकत घेतलेली नाही. सबब उक्त प्रयोजनासाठी या पुरवणी निवाडयाप्रमाणे संपादित होणाऱ्या जमिनीचे खरे क्षेत्र कलम ६ खालील अधिसूचनेसाठी खालील प्रमाणे ग्राह्य धरण्यात येत आहे -

-: अनुसूची :-

मौजे :- मुंढवा, तालुका :- पुणे शहर, जिल्हा :- पुणे

अ.क्र	मिळकतीचा स. नं.	कलम ६ च्या अधिसूचनेतील एकुण क्षेत्र	संयुक्त मोजणी विवरणपत्रातील एकुण क्षेत्र	प्रस्तुत पुरवणी निवाडयात विचारात घेतलेले क्षेत्र
-------	--------------------	---	--	--

		(चौ. मी.)	(चौ. मी.)	(चौ. मी.)
मौ. मुंढवा				
१	९४क	२३७८.००	२३७८.००	२३७८.००
	एकूण	२३७८.००	२३७८.००	२३७८.००

४) नागरी कमाल जमीन धारणा कायद्यान्वये अभिप्राय :-

महसूल व वन विभागाकडील परिपत्रक क्र.एक्यूएन/१६७६/१७२४/अ-२, दि.०७/०७/१९७६ नुसार ज्या जागा मंजूर विकास योजनेत रस्तारुंदी, बगीचा इ. खुल्या वापरासाठी आरक्षित आहेत व त्याच प्रयोजनासाठी संपादित होत असतील, त्यांना नागरी जमीन (कमाल धारणा विनियमन) कायदा, १९७६ नुसार तरतूदी लागू नाहीत. तसेच उक्त प्रकरणातील भूसंपादन हे रस्त्यासाठी असलेले त्यासाठी नागरी कमाल जमीन धारणाच्या तरतूदी लागू होत नाहीत. तसेच, उक्त अधिनियम दि.२९/११/२००७ रोजी निरसित झाला आहे. सदर भूसंपादन हे रस्त्यासाठी असल्याने उक्त प्रकरणातील संपादनाखालील जमीनींना नविन भूमि संपादन अधिनियम २०१३ नुसार नुकसान भरपाई देय होईल.

५) संपादनासंदर्भातील मा. जिल्हाधिकारी, पुणे यांचेकडील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम, १९६६ चे कलम १२६ (४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ६ खालील अधिसूचनेचा तपशिल :-

सदरहू संपादनाखालील जागा मंजूर विकास योजना (सुधारीत) नुसार “मुंढवा-घोरपडी ८० फूट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी” या सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित आहे. शासन परिपत्रकानुसार कलम ६ अधिसूचना मंजुरीसाठी पाठविणेपूर्वी अंदाजित नुकसान भरपाईची ५०% रक्कम भूसंपादन संस्थेने जमा करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, पुणे महानगरपालिकेने या कार्यालयाकडे रु.५०,००,०००/- (रु. पन्नास लाख फक्त) दि.०७/१२/२००६ रोजी जमा केलेले आहेत. महाराष्ट्र शासन निर्णयानुसार क्र. टिपीएस-२१७५/५१०६/युडी-७, दि.०३/०३/१९७९ नुसार मंजूर विकास योजनेत सार्वजनिक प्रयोजनासाठी विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले जमीनीच्या संपादनाबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ मधील कलम १२६(४) सह भूमिसंपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ६ ची अधिसूचना तातडीने ताबे घेण्याचे कलम १७ (१) सह मा.आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडून क्र.भूसं/आरआर-३/एसआर-४/२००८, दि.२९/०१/२००८ अन्वये मंजूर करण्यात आली आहे.

६) कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिद्धीकरणाचा तपशिल:-

१)	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	अधिसूचना प्रसिद्ध दि. ०७/०२/२००८, (पृष्ठ क्र. ३०१ ते ३०९)
२)	दैनिक लोकमत	दि. १४/०२/२००८
३)	दैनिक महाराष्ट्र हेरॉल्ड	दि. १४/०२/२००८
४)	संपादनाखालील जागेवर	दि. १८/०२/२००८
५)	भूसंपादन संस्था (पुणे महानगरपालिका)	दि. २५/०२/२००८

(Signature)

	कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर	
६)	तलाठी, मुंढवा, ता. पुणे शहर यांचे कार्यालयीन नोटीस बोर्डावर	दि. २१/०२/२००८

कलम ६ च्या अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक प्रसिध्दीकरणाचा तपशिल :-

उपरोक्त संपादनाची महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ६ ची (कलम १७ सह) अधिसूचना दि.०७/०२/२००८ च्या शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र.३०१ ते ३०९ वर प्रसिद्ध झाली असून, सदर अधिसूचना दैनिक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करणेत आलेली आहे. सदर अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक काढले असून मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी पत्र क्र. भूसं/आरआर-३/एसआर-५/२०१२, दि.१७/०८/२०१२ अन्वये मंजूरी दिली आहे. ते या कार्यालयाने पत्र क्र. एलए-५३३/९८४, दि.२३/०८/२०१२ अन्वये स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करणेबाबत संपादन संस्थेकडे दिलेले आहे. तसेच शासकीय मुद्रणालय, येरवडा, पुणे येथे मा.विभागीय आयुक्त, कार्यालय पुणे यांचे मार्फत दि.१७/०८/२०१२ रोजी पाठविण्यात आलेले असून प्रसिध्दीकरणाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे -

१)	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक प्रसिद्ध दि.३०/०८/२०१२ (पृष्ठ क्र. १)
२)	दैनिक सकाळ	दि. ३०/०८/२०१२
३)	दैनिक लोकमत	दि. ३०/०८/२०१२
४)	तलाठी कार्यालय	दि. १७/०९/२०१२
५)	तहसिलदार कार्यालय	दि. १७/०९/२०१२
६)	संपादन संस्था (पुणे महानगरपालिका)	दि. १८/०९/२०१२
७)	संपादनाखालील जागेवर	दि. १८/०९/२०१२
८)	नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे	दि. १८/०९/२०१२
९)	विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे	दि.१५/०९/२०१२

तसेच मूळ कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिध्द करताना आणखी काही त्रुटी निदर्शनास आलेने मुंढवा स. नं. ५४ब (पै.), ५४(पै.), ९४अ (पै.) योग्य शुध्दीपत्रक मंजूर करून प्रसिध्द करणेसाठी या कार्यालयाने विहीत मार्गाने मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचेकडे दि.१९/०३/२०१३ चे पत्र क्र.एलए-५३३/मुंढवा/५६१ अन्वये प्रस्ताव सादर केलेला होता. त्यास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी पत्र क्र.भूसं/आरआर-३/एसआर-१६/१३, दि.३१/०५/२०१३ अन्वये मंजूरी दिली आहे. ते या कार्यालयाने पत्र क्र.एलए-५३३/२५५७, दि.०७/०६/२०१३ अन्वये स्थानिक वृत्तपत्रामध्ये प्रसिध्द करणेबाबत संपादन संस्थेकडे दिलेले आहे. तसेच शासकीय मुद्रणालय, येरवडा, पुणे येथेही मा.विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे यांचेमार्फत दि.३१/०५/२०१३ रोजी पाठविण्यात आलेले असून प्रसिध्दीकरणाचा तपशिल खालीलप्रमाणे.

(Signature)



१)	महाराष्ट्र शासन राजपत्र	अधिसूचनेस शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध दि. १३/०६/२०१३ (पृष्ठ क्र. २ व ३)
२)	दैनिक सकाळ	दि. १४/०६/२०१३
३)	दैनिक लोकमत	दि. १४/०६/२०१३
४)	तलाठी कार्यालय	दि. १४/०६/२०१३
५)	तहसिलदार कार्यालय	दि. १४/०६/२०१३
६)	संपादन संस्था कार्यालय (पुणे म.न.पा.)	दि. १७/०६/२०१३
७)	संपादन जागेवर	दि. १४/०६/२०१३
८)	नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे	दि. १३/०६/२०१३
९)	विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे	दि. १३/०६/२०१३

७) कलम ७ खालील मंजूरी :-

कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिध्दीनंतर भूसंपादन कायदा, १८९४ चे कलम ७ अन्वयेची मंजूरी शासनाचे वतीने मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी पत्र क्र. भूसं/आरआर-३/एसआर-२९/११, दि.२५/१०/२०११ अन्वये प्रदान केली आहे.

८) नोटीस व मालकी हक्क :-

अ) नोटीस :-

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम १२६ (४) सह भूसंपादन अधिनियम १८९४ च्या कलम ६ ची अधिसूचना प्रसिध्द झाल्यानंतर नियमाप्रमाणे भूसंपादन कायदा कलम ९ (३) (४) खालील नोटीस सर्व ज्ञात हितसंबंधितांवर बजाविण्यात आल्या. सदर नोटीसान्वये सर्व हितसंबंधितांकडून म्हणणे मागविण्यात आले होते व त्याप्रमाणे सर्व हितसंबंधितांना सुनावणीसाठी बोलविण्यात आले होते.

संपादनाखालील क्षेत्राचे अचुकतेबाबत, मालकी हक्काबाबत व मोजणीबाबत कोणीही हरकत घेतली नाही. सबब, संयुक्त मोजणीप्रमाणे कलम ६ च्या अधिसूचनेत घोषित केलेले क्षेत्र अंतिम मानण्यात आलेले आहे.

ब) मालकी हक्क :-

संपादन होणाऱ्या जमिनीची संयुक्त मोजणी नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे व भूसंपादन संस्था यांनी संयुक्तपणे केली आहे. संयुक्त मोजणी नकाशे व विवरणपत्र परिशिष्टमध्ये नमूद असल्याप्रमाणे मालकी हक्क विचारात घेणेत आलेला आहे. तरी अद्यावत ७/१२ उताऱ्याप्रमाणे मॅनेजर डे पेपर मील यांचे नावे असल्याचे दिसून येते. तसेच ज्या मिळकतीच्या मालकी हक्काबाबत वाद/ हरकत असेल त्याबाबत भूसंपादन १८९४ चे कलम ३० अन्वये नुकसान भरपाई रक्कम संवितरणासाठी व

(Signature)

संविभाजनासाठी जिल्हा न्यायालयात जमा करणेत येईल. सदर जमीनीतील मालकी हक्कांबाबत कुठलेही वाद नाही.

अ.क्र.	मिळकत स. नं.	क्षेत्रफळ	हितसंबंधितांची नावे
	मौजे मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे		
१	स.नं.९४ क	२३७८.०० चौ.मी.	मॅनेजर डे पेपर मील

१) कलम ९(१) (२) चे जाहीर प्रकटपत्र प्रसिध्दीकरणाचा तपशिल :-

सदर भूमीचा कब्जा घेण्याचा शासनाचा उद्देश आहे आणि अशा भूमिमधील सर्व हितसंबंधाबद्दलच्या भरपाईचे मागणी दावे, हितसंबंधाचा प्रकार तसेच मोजणी संबंधात काही हरकती असल्यास त्यांचा तपशिल इत्यादी माहिती भूमि संपादन अधिकारी यांचेकडे लेखी निवेदनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यासंबंधी भूमि संपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ९(१)(२) नुसारचे जाहीर प्रकटपत्र प्रसिध्द केल्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे -

१)	या कार्यालयाचे फलकावर	दि. १८/०२/२००८
२)	पुणे महानगरपालिकेच्या सूचना फलकावर	दि. २५/०२/२००८
३)	तलाठी कार्यालय - मुंढवा सूचना फलकावर	दि. २९/०२/२००८
४)	संपादनाखालील जागेवर	दि. १८/०२/२००८

१०) कलम ९(३) (४) अन्वयेची नोटीस बाबत कार्यवाही:-

भूमि संपादन अधिनियम १८९४ चे कलम ९(३)(४) मधील तरतुदीप्रमाणे अधिकार अभिलेखानुसार संपादनाखालील जागेत हितसंबंध असणाऱ्या सर्व व्यक्तींना नोटीसा देण्यात आल्या होत्या. संबंधित हितसंबंधितांना दि.२८/०२/२००८ रोजी किंवा तत्पुर्वी लेखी निवेदन देण्यास आदेशित करण्यात आले होते. त्याप्रमाणे सर्व हितसंबंधितांना दि.०५/०५/२००८ व दि.०८/०५/२००८ रोजी सुनावणीसाठी बोलविण्यांत आले होते. त्यानुसार सुनावणीसाठी हितसंबंधीत व्यक्ती उपस्थित राहिल्या. तसेच दि.१७/०८/२०१२ रोजी स.नं.९४क बाबत जे शुध्दीपत्रक काढले होते त्यातील हितसंबंधितांना दि.०४/१०/२०१२ अन्वये सुनावणीसाठी दि.१८/१०/२०१२ रोजी उपस्थित राहण्याचे आदेशित करण्यात आले होते. तथापि, हितसंबंधितांच्या लेखी विनंतीवरून सुनावणी दि.२२/१०/२०१२ रोजी घेण्यात आलेली आहे.

संपादनाखालील क्षेत्राची अचुकता, मालक हक्क व मोजणीबाबत कोणीही ठोस पुराव्यासह म्हणजे ७/१२ उतारा, फाळणी नकाशा अथवा मोजणी नकाशा सादर करून हरकत घेतली नाही. सबब, संयुक्त मोजणीप्रमाणे कलम ६ च्या अधिसूचनेत घोषित केलेले क्षेत्र अंतिम मानण्यात आलेले आहे.




तसेच उपअभियंता, भूमिप्रापण व भूसंपादन, पुणे महानगरपालिका, पुणे यांचे पत्र क्र.एलएक्यु/ओ/२५५१, दि.३०/१२/२०११ चे पत्रान्वये प्रस्तुत प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट स्टॅम्प क्र.१८३३३/२०११ दाखल आहे असे कळविले आहे. सदर दाव्यात स.नं.९४क मुंडवा ही मिळकत समाविष्ट आहे. परंतु मूळ अधिसूचनेत स.नं.९४क ही अधिसूचित केलेली नव्हती. तथापि, सि.स.नं.११२९ हा मूळ अधिसूचनेत समाविष्ट आहे व तो संयुक्त मोजणी नकाशा वरून स.नं.९४क दिसून येतो. आता नव्याने मूळ अधिसूचनेला शुद्धिपत्रक दि.१७/०८/२०१२ ला काढून त्यात स.नं.९४क समाविष्ट करण्यात आलेला आहे. सद्यस्थितीत प्रस्तुत रिट स्टॅम्प क्र.१८३३३/२०११ म्हणजेच रिट याचिका क्र.५३८६/२०११ दि.०८/०७/२०१९ रोजी निकाली काढणात आलेली आहे. त्यात प्रतिवादी शारान, नगर विकास विभाग (Urban Development Department) मुंबई व पुणे महानगरपालिका आहे. सबब प्रारूप पुरवणी निवाडा सादर केलेला होता.

११) मा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये सुनावणी:-

सदरप्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी रिट याचिका क्र.४९३१/२०२३ मध्ये दि.०६/०२/२०२५ रोजी खालीलप्रमाणे आदेश दिलेले आहेत -

"9. In so far as prayer Clauses (b) and (c) are concerned, it is open to the Petitioner to institute appropriate proceedings for claiming damages. All party's contentions in this regard are kept open."

त्यानुषंगाने या कार्यालयाद्वारे दि.२१/०३/२०२५ रोजी सुनावणी घेणेत आली आहे. सदर सुनावणीत वादीतर्फे श्री. नैनेश कांतिलाल मेहता यांनी लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. सदर अर्जात वाढीव गोबदला मिळणेबाबत विनंती करणेत आलेली आहे. सदर भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मुल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग,पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/मुंडवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदर मंजूर प्रारूप निवाड्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार व मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी मंजूर केलेले मुल्यांकन दर गृहीत धरून सदर पुरवणी निवाडा करणेत येत आहे. त्यानुषंगाने नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २६ ते ३० अन्वये कार्यवाही करून नुकसान भरपाई गोबदला निश्चित करणेत आलेला आहे.

तसेच श्री. प्रभाकर मा. कोंढाळकर यांनी या कार्यालयास आ.क्र.१८५ दि.२८/०२/२०२५ रोजी अर्ज केला असून मौजे मुंडवा येथील स.नं.९४ क या मिळकतीसंबंधी नुकसान भरपाई मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. तरी याबाबत सविस्तर म्हणणे सादर करणेकरीता त्यांना दि.२१/०३/२०२५ रोजी सुनावणी करीता बोलविण्यात आलेले होते. सदर अर्जदार या सुनावणीस उपस्थित राहिले नसून, त्यांनी दिलेल्या विनंती अर्जावरून दि.२५/०३/२०२५ रोजी पुन्हा बोलविण्यात आले. सदर दिवशी त्यांनी आपले लेखी म्हणणे सादर केलेले आहे. सदर अर्जात श्री. प्रभाकर मा. कोंढाळकर यांनी सदर मिळकतीच्या भूसंपादन गोबदल्यापोटी १८% हिस्सा मिळणेबाबत नमुद केले आहे. सदर मिळकतीच्या ७/१२ उतान्याचे अवलोकन केले असता केवळ मॅनेजर डे पेपर मील हे हितसंबंधित असल्याचे दिसून येतात. तसेच सदर अर्जातील सहपत्राचे अवलोकन केले असता मे. डेक्कन पेपर मील, श्री. प्रभाकर मा. कोंढाळकर व श्री. निमिश राजेंद्र सराफ यांच्यात करारनामा झाल्याचे दिसून येते. सदर करारनामा नोंदणीकृत केलेला नाही. तथापि,

(Signature)

श्री. प्रभाकर मा. कोंढाळकर यांची भूसंपादन गोबदल्यापोटी १८% हिस्सा मिळणेबाबतची विनंती गृहित धरणेत आलेली नाही.

१२) न्यायालयीन प्रकरणे :-

प्रस्तुत प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे खालील नमूद केल्याप्रमाणे रिट याचिका दाखल झालेल्या होत्या. त्याचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे -

गावाचे नाव	सर्व्हे नं.	याचिका क्र.	न्यायालयीन याचिकेची सद्यस्थिती
मौजे मुंढवा	९४ क	५३८६/२०११	निकाली दि.०७/०८/२०१९
मौजे मुंढवा	९४ क	८१/२०२१	निकाली दि.१९/१०/२०२२
मौजे मुंढवा	९४ क	२२०/२०२३	निकाली दि.१६/०१/२०२४
मौजे मुंढवा	९४ क	४९३१/२०२३	निकाली दि.०६/०२/२०२५
मौजे मुंढवा	९४ क	अवमान याचिका २३५/२०२६	पुढील सुनावणी दि.०६/०५/२०२६



वरील रिट याचिका क्र.५३८६/२०११ व त्यामधील अवमान याचिका क्र.८१/२०२१ व अवमान याचिका क्र.२२०/२०२३ व रिट याचिका क्र.४९३१/२०२५ या निकाली काढण्यात आलेल्या आहेत व उपरोक्त कोणत्याही याचिकेतील आदेशात प्रस्तुत प्रकरणातील भूसंपादन कार्यवाहीस स्थगिती किंवा इतर आदेश नाहीत. सदर प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.४९३१/२०२३ मध्ये दि.०६/०२/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दोन महिने कालावधीत उक्त क्षेत्रासाठीच्या मिळकतीचा निवडा जाहीर करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. सबब या कार्यालयाने सदर प्रारूप पुरवणी निवाड्याची कार्यवाही केलेली आहे. सद्यस्थितीत हितसंबंधितांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.२३५/२०२६ मध्ये दि.२९/०४/२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये या कार्यालयास पुढील सुनावणी दि.०६/०५/२०२६ चे आधी अंतिम निवाडा जाहीर करणेबाबत आदेशित केले आहे.

१३) भूसंपादन संस्थेचे अभिप्राय :-

सुनावणी दरम्यान बहुतेक सर्व हितसंबंधांपैकी भाडेकरूही उपस्थित होते. त्यांचे स्थलांतर व पुनर्वसनव मालकांनी चटई क्षेत्रांची (एफ.एस.आय.) व टी. डी. आर. ची मागणी केली आहे. सदर बाब भूसंपादन संस्था या नात्याने पुणे महानगरपालिका यांचेकडे या कार्यालयाचे पत्र क्र.६८१७ दि.३०/०३/२००८च्या पत्रान्वये अभिप्रायास्तव पाठविण्यात आलेली होती व तसे हितसंबंधितांनाही कळविले आहे. त्यावर पुणे महानगरपालिकेने त्यांचे अभिप्राय कळविले असल्याचे अभिलेखावरून दिसून येत नाही. त्यावर पुनश्च: या कार्यालयाने पत्र क्र.१०२१ दि.२२/११/२०११ चे पत्रान्वये सुस्पष्ट अभिप्राय अपेक्षित असता पुणे महानगरपालिकेने पत्र क्र.२२३७, दि.२४/११/२०११ चे पत्रान्वये एफ.एस.आय. व

टी.डी.आर.बाबत माहिती पाठविली आहे. तथापि, अहवालासोबत पुणे मनपाने ताब्यात घेतलेले क्षेत्र दर्शविणारे भाग नकाशे दिले नाहीत. त्याबाबत या कार्यालयाने दि.१७/१२/२०११ च्या पत्रान्वये पुनःश्च विचारणा केली आहे. प्रकरणी, अंतिम पुरवणी निवाडा जाहीर करणेपूर्वी पुनःश्च माहिती मागविण्यात येईल.

स.नं.९४क बाबतचे जे शुध्दीपत्रक काढण्यात आलेले आहे त्यानुषंगाने सुनावणी घेणेत आली असून, त्यात हितसंबंधितांनी मागणी केलेप्रमाणे, त्यास अनुसरून या कार्यालयाने पत्र क्र.११७७ दि.२९/१०/२०१२ अन्वये संपादन संस्थेचे अभिप्राय अपेक्षिलेले होते. त्यावर संपादन संस्थेने त्यांचेकडील पत्र क्र.एलएक्यु/ओ/१६८१ दि.०८/११/२०१२ चे पत्रान्वये कळविलेले आहेत. त्यात त्यांनी स्पष्ट कळविले आहे की “मुळ मालकाने संपादनाखालील जागा पूर्णपणे मोकळी करून न दिलेने बांधकाम नियमावलीतील तरतुदीनुसार टी. डी. आर. अनुज्ञेय होऊ शकत नाही. त्यामुळे मिळकतीचे मालकांनी पुणे महानगरपालिकाकडे दाखल केलेला प्रस्ताव मा.महापालिका आयुक्त यांनी दि.०९/०२/२०१२ रोजी फेटाळला आहे.” सबब पुढील सर्व भूसंपादनाची कार्यवाही भूसंपादन अधिनियमातील तरतुदीनुसार करणेत आलेली आहे.

१४) संपादनाखालील जमीनीचे स्थान व वर्णन :-

संपादनाने बाधित मिळकती मौ.मुंढवा व मौ.घोरपडी येथील सर्व मिळकती प्रस्तावित रस्त्याच्या सन्मुख आहेत. प्रस्तावित रस्तारुंदीचे सुरवातीस पश्चिमेस मौ.घोरपडी मधिल बाधीत मिळकतींपासून अंदाजे ८०० ते ९०० मी. अंतरावर रेल्वे क्रॉसिंग आहे. तसेच हडपसर ते मुंढवा रस्ता रेल्वे क्रॉसिंगचे पलीकडे अंदाजे १००० ते १२०० मी. वर आहे. संपादनाखालील मिळकतींच्या सभोवतीचा परिसर रहिवास, शाळा, दवाखाना, बँक, वाणिज्य व्यवसाय यांनी विकसित झालेला आहे. तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा, ड्रेनेज, वीज इत्यादी सुविधा सहज उपलब्ध आहेत.

संपादनाखालील बरीच जागा मोकळी असून काही मिळकतीवरील कच्ची /पक्की बांधकामे, सीमा भिंती संपादनाने बाधित होतात. सदर बांधकामे रहिवास व व्यवसायिक वापरासाठी वापरण्यात येतात.

१५) मूल्यांकनाची विहित तारीख :-

महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम १९६६ मधील तरतुदीनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम १२६ (४) सह भूमि संपादन अधिनियम १८९४ मधील कलम ६ खालील (कलम १७ सह) खालील अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द झाल्याची तारीख दि.०७/०२/२००८ असून, दि.०७/०२/२००८ ही मूल्यांकनाची विहित तारीख आहे.

सदर भूसंपादन प्रकरणी स.नं.९४-क, मौ.मुंढवा या मिळकतीचा पूर्वीपासून समावेश होता. याबाबत नगर भूमापन अधिकारी, क्रमांक २, पुणे यांचेकडून स्पष्टीकरण मागविणेत आले होते. त्यानुसार नगर भूमापन अधिकारी क्र.२, पुणे यांनी दि.१०/०५/२०१२ चे पत्रान्वये मो. र. नं.८५/०६ चे संयुक्त मोजणी नकाशावर व विवरणपत्रावर स. नं.९४-क मौ.मुंढवा या मिळकतीचा भूसंपादनाखालील क्षेत्रास सर्व्हे

क्रमांक दर्शवून दुरुस्त संयुक्त मोजणी नकाशा व विवरणपत्रातही क्षेत्र समाविष्ट करून या कार्यालयास सादर केले आहे. त्याचे अवलोकन करता निदर्शनास येते की, स. नं.९४-क, मौ.मुंढवा ही मिळकत संपादनाखालील रस्त्याच्या मध्यभागी पूर्वीपासूनच स्थित असलेने व पूर्णतः रस्ता रुंदीने बाधित होत आहे.

उक्त नमुद अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी पत्र क्र. भूसं/आरआर-३/एसआर-५/२०१२, दि.१७/०८/२०१२ अन्वये मंजूरी दिली आहे व सदरचे शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग-१ विभागीय पुरवणी दि.३० ऑगस्ट २०१२ ते ०५ सप्टेंबर २०१२ रोजी प्रसिद्ध झालेले आहे.

१६) संपादनाखालील जमिनीचे दर निश्चिती (मूल्यांकन):-

भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झालेने, नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही पार पाडून तसेच जमिनीचे मूल्यांकनाबाबत नविन भूमिसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २६ ते कलम ३० अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाखालील जागेची दर निश्चिती करणेत आलेली आहे. सदर भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मुल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास जापन जा. क्र.विआपुणे/निवाडा/ मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये मंजूरी दिलेली आहे. सदर मंजुर प्रारूप निवाड्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार व मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी मंजुर केलेले मुल्यांकन दर गृहीत धरून सदर पुरवणी निवाडा करणेत येत आहे.

अ) शिघ्र सिध्दगणकाप्रमाणे मूल्यांकन:-

उपरोक्तसंपादनाची कार्यवाही महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियमाच्या कलम १२६(४) सह भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ६ ची (कलम १७ सह) अधिसूचना दि.०७/०२/२००८ च्या शासन राजपत्रात पृष्ठ क्र.३०१ ते ३०९ वर प्रसिद्ध झाली आहे व सदर अधिसूचनेस शुध्दीपत्रक शासन राजपत्रात दि.३०/०८/२०१२ रोजी पृष्ठ क्र.१ वर प्रसिद्ध झालेले आहे. त्यामुळे सन २००८ च्या शिघ्रसिध्दगणकानुसार संपादनाखालील जमिनीसाठी खुल्या जमिनीचा दर खालीलप्रमाणे आहे.

जमिनीचा तपशिल - मौजे मुंढवा, विभाग क्र. ३१, उपविभाग - ३१/४७३	खुल्या जमिनीचा दर (रु.प्रती चौ. मी.)
९४ क	रु. १०,०००/-

ब) खरेदी - विक्री व्यवहारानुसार मूल्यांकन :-

संपादनाखालील जमिनीचे मुल्यांकनासाठी या कार्यालयामार्फत सन २००४ ते २००८ मधील एकूण २१ खरेदी - विक्री व्यवहारांची माहिती जमा करणेत आली आहे. त्यापैकी खरेदी-विक्री व्यवहारातील तुलनात्मक एकूण १० खरेदी-विक्री व्यवहारांची दि.१९/११/२०११ ते दि.२२/११/२०११ या कालावधित जागेवर जाऊन प्रत्यक्ष स्थळ पहाणी केली आहे व त्यातून एकूण ७ व्यवहार विचारात



घेऊन त्याबाबतची माहिती सोबतच्या तक्त्यात नमूद केली आहे. तसेच सदरहू खरेदी - विक्री व्यवहार सोबतच्या नकाशावरही दर्शविलेले आहेत.

१) **खरेदी विक्री व्यवहार क्र. १:-** सदर व्यवहार हा ना विकास/कृषी विभागातील स.नं.८४/१५ब व स.नं.८४/१६अ मौजे मुंढवा येथील असून आश्रय प्रिमायसेस प्रा. लि. तर्फे श्री. अतुल ईश्वरदास चोरडिया यांचेकडून श्री. बाळकृष्ण रामचंद्र गायकवाड व इतर यांनी दस्त क्र. ४९४२/२००४, दि.०८/०८/२००४ अन्वये रक्कम रु.९,५५,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागा रिकामा भूखंड असून क्षेत्र १४०० चौ.मी. आहे. सदरील व्यवहार रु.६८२/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा भूसंपादनाखालील जागेलागत असून काही अंतरावर बांधकामे झालेली आहेत. तसेच याच सर्वे क्रमांकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्वे क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. प्रतिवर्षी १०% वाढ दिल्यास मुल्यांकन दिनांकास सदरचा दर रु.९२०.५६/- प्रति चौ. मी. हिशोबित होत आहे. तो ९२०/- प्रति चौ.मी. धरला आहे.

२) **खरेदी विक्री व्यवहार क्र. २ :-** सदर व्यवहार हा ना विकास / कृषी विभाग मधील स.नं.८४/११ व स.नं.८४/१३ मौजे मुंढवा येथील असून श्री.बाळकृष्ण रामचंद्र गायकवाड व इतर २ यांचेकडून आश्रय प्रिमायसेस प्रा. लि. तर्फे श्री. अतुल ईश्वरदास चोरडिया यांनी दस्त क्र.४९४४/२००४ दि.०८/०८/२००४ अन्वये रक्कम रु.१५,४५,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागा रिकामा भूखंड असून क्षेत्र २३०० चौ.मी. आहे. सदरील व्यवहार रु.६७१/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा भूसंपादनाखालील जागेलागत असून काही अंतरावर बांधकामे झालेली आहेत. तसेच याच सर्वे क्रमांकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्वे क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. प्रतिवर्षी १०% वाढ दिल्यास मुल्यांकन दिनांकास सदरचा दर रु.९०५.२१/- प्रति चौ. मी. हिशोबित होत आहे. तो ९०५/- प्रति चौ.मी. धरला आहे.

३) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र. ३:-** सदर व्यवहार हा नाविकास / कृषी विभाग मधील स.नं.८४/४ व स.नं.८४/५ मौजे मुंढवा येथील असून श्री. गंगाधर तुकाराम गायकवाड यांचेकडून सौ. आशा दिपक बंब यांनी दस्त क्र. ५४०२/२००५ दि.१४/०९/२००५ अन्वये रक्कम रु.८,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागा रिकामा भूखंड असून क्षेत्र ११५० चौ.मी. आहे. सदरील व्यवहार रु.६९६/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा भूसंपादनाखालील जागेलागत असून काही अंतरावर बांधकामे झालेली आहेत. तसेच याच सर्वे क्रमांकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्वे क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. प्रतिवर्षी १०% वाढ दिल्यास मुल्यांकन दिनांकास सदरचा दर रु.८६५.५४/- प्रति चौ. मी. हिशोबित होत आहे. तो ८६५/- प्रति चौ.मी. धरला आहे.

४) खरेदी - विक्री व्यवहार क्र. ४ :- सदर व्यवहार हा नाविकास / कृषी विभाग मौ. मंढवा मधील स. नं.८९अ/१०/४, सि.स.नं.१२७०, श्री. हरकबहादूर रविघोन राय व मोती माया हरकबहादूर राय यांचेकडून श्री. लोकबहादूर धनसिंग गुरुंग यांनी दस्त क्र.५६१९/२००५ दि.२३/०९/२००५ अन्वये रक्कम रु.९०,०००/- ने खरेदी केलेले आहे. सदर व्यवहारातील जागा रिकामा भूखंड असून क्षेत्र १२०.९० चौ.मी. आहे. सदरील व्यवहार रु.७४४/- चौ.मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा भूसंपादनाखालील जागेलगत असून काही अंतरावर बांधकामे झालेली आहेत. तसेच याच सर्वे क्रमांकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्वे क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. प्रतिवर्षी १०% वाढ दिल्यास मूल्यांकन दिनांकास सदरचा दर रु.९२०.८४/- प्रति चौ. मी. हिशोबित होत आहे. तो ९२०/- प्रति चौ.मी. धरला आहे.

५) खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.५ :- सदर व्यवहार हा गावठाण सोडून उर्वरित रहिवास क्षेत्रातील मधील खाजगी प्लॉट-नं. २ मौजे मुंढवा येथील गंगा विहार को. ऑप. हौ. सो. मधील दुसरा मजला वरील प्लॉट नं.२० मधील खरेदी विक्री व्यवहार असून स. नं. ७७ हि.नं.२/२, सि.स.नं. १४७६, मौजे मुंढवा येथील गंगा विहार को. ऑप. हौ. सोसायटीमधील दुसरा मजल्यावरील असून श्री. पंचानन जे. दास यांचेकडून श्री. शाबाश पाल यांनी दस्त क्र.७३०७/२००६ दि.११/०९/२००६ अन्वये रक्कम रु.२,९४,०००/- ने खरेदी केलेले आहे.

सदर व्यवहारातील जागा दुसऱ्या मजल्यावरील सदनिका क्र.२० असून बांधकाम क्षेत्र ४८.४२ चौ. मी. आहे. सदरील व्यवहार रु.६०७२/-चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील सि. स. नं. भूसंपादनाखालील तसेच याच सर्वे क्रमांकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्वे क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. जागेलगत असून इमारतीचे बांधकाम सुमारे १६ वर्षांपूर्वीचे आर.सी.सी.चे आहे व त्याच्या आजुबाजूस बांधकामे झालेली आहेत. सदरच्या मिळकतीचे बांधकामाखालील क्षेत्र ४८.४२ चौ.मी. आहे. बांधकाम १६ वर्षांपूर्वीचे आहे. अशा प्रकारच्या बांधकामाचे आयुष्य विचारात घेता सन २००८ चे शिघ्र सिध्दगणक मार्गदर्शक सूचनेचा तपशिल मधील अनुक्रमांक ३ नुसार आर.सी.सी. बांधकामाचा दर रु.८,०००/- प्रती चौ.मी. आहे. सदरच्या दरास घसारा अ.क्र.४ प्रमाणे (२०%) देऊनयेणारा दर रु.६,४००/- प्रती चौ. मी. असा होतो. त्यामुळे सदर बांधकामाची किंमत

बांधकामाचे क्षेत्र ४८.४२ x ६४००/- = रु.३,०९,८८८/- बांधकामाची किंमत
जमिनीचा दर = २,९४,००० - ३,०९,८८८/- = - रु.१५,८८८/ ४८.४२
= रु. ३२८/-

प्रस्तुत दरास बांधकामाचीच किंमत जास्त होते. म्हणजेच जमिनीचा दर वजावटीत होतो म्हणून मूल्यांकनाच्या दिनांकास अद्यावत केलेला नाही.

६) खरेदी - विक्री व्यवहार क्र.६ :- सदर व्यवहार हा गावठाण सोडून उर्वरित रहिवास क्षेत्रातील मधील स.नं.८१ व ९७ पौकी मौजे मुंढवा येथील मंत्री आंगण को. ऑप. हौ. सोसा. मधील इमारत क्र. के मधिल पहिल्या मजल्यावरील सदनिका क्र.८ असून मेजर नंदकुमार एस. कोरेगावकर

(Signature)



यांचेकडून सौ. प्रमिला महेंद्रसिंग पायल यांनी दस्त क्र.५२७१/२००६ दि.२८/६/२००६ अन्वये रककम रु.७,५०,०००/- ने खरेदी केलेले आहे.

सदर व्यवहारातील जागा पहिला मजल्यावरील सदनिका क्र.८ असून बांधकाम क्षेत्र १०२.४७ + टेरेस ७.८९ चौ. मी. = ११०.३६ चौ. मी. कार पार्किंगसह आहे. सदरील व्यवहार रु.६,७९६/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते. व्यवहारातील जागा भूसंपादनाखालील तसेच याच सर्व क्रमाकामधून भूसंपादनाखालील रस्ता जात असून या सर्व क्रमांकाचे काही क्षेत्र भूसंपादनाखाली संपादीत होत आहे. जागेलगत असून इमारतीचे बांधकाम सुमारे १५ वर्षांपूर्वीचे आर. सी.सी.चे आहे व त्याच्या आजुबाजूस बांधकामे झालेली आहेत.

सदरच्या मिळकतीचे बांधकामाखालील क्षेत्र ११०.३६ चौ.मी. आहे. बांधकाम १५ वर्षांपूर्वीचे आहे. अशा प्रकारच्या बांधकामाचे आयुष्य विचारात घेता सन २००८ चे शिघ्र सिध्दगणक मार्गदर्शक सूचनेचा तपशिल मधील अनु क्रमांक ३ नुसार आर.सी.सी. बांधकामाचा दर रु.८,०००/- प्रती चौ.मी. आहे. सदरच्या दरास घसारा अ.क्र.४ प्रमाणे (२०%) देऊन येणारा दर रु.६,४००/- प्रती चौ. मी. असा होतो. त्यामुळे सदर बांधकामाची किंमत

बांधकामाचे क्षेत्र ११०.३६ x ६४००/- = रु.७,०६,३०४/- बांधकामाची किंमत

जमिनीचा दर = ७,५०,०००/- - रु.७,०६,३०४/- = रु.४३,६९६/ ११०.३६
= रु.३९५.९४ म्हणजेच ३९६/- प्रति चौ.मी.

सदर दरास प्रतिवर्षी १०% वाढ दिल्यास मुल्यांकन दिनांकास सदरचा दर रु.४६४.३९/- प्रति चौ.मी. हिशोबित होत आहे. तो ४६५/- प्रति चौ.मी. धरला आहे.

७) **खरेदी - विक्री व्यवहार क्र. ७ :-** सदर व्यवहार कोरेगाव पार्क स.नं.५२, हि.नं. २/१/१ मौजे घोरपडी येथील मंगेश कॉम्प्लेक्स या इमारती मधील तिसऱ्या मजल्यावरील असून सदनिकेचा व्यवहार आहे. श्री. संतोष सुधाकर कदम व श्री. सुधाकर भागोजी कदम यांचेकडून श्री. अनंत किसन सारवान व सौ. पल्लवी आनंद सारवान यांनी दस्त क्र.६५८५/२००८ दि.२९/८/२००८ अन्वये रककम रु.१७,००,०००/- ने खरेदी केलेले आहे.

सदर व्यवहारातील जागा तिसऱ्या मजल्यावरील सदनिका क्र.३ असून बांधकाम क्षेत्र ८०.१२ आहे. सदरील व्यवहार रु.२९,२९८/- चौ. मी. दराने झाल्याचे दिसून येते.

व्यवहारातील सर्व्हे नंबर भूसंपादनाच्या जागेपासून सुमारे ६०० मी. अंतरावर असून इमारतीचे बांधकाम ६ वर्षांपूर्वीचे आर.आर.सी. चे आहे व त्याच्या बाजूस बांधकामे झालेली आहेत.

सदरच्या मिळकतीचे बांधकामाखालील क्षेत्र ८०.१२ चौ.मी. आहे. बांधकाम ६ वर्षांपूर्वीचे आहे. अशा प्रकारच्या बांधकामाचे आयुष्य विचारात घेता सन २००८ चे शिघ्र सिध्दगणक मार्गदर्शक सूचनेचा तपशिल मधील अनु क्रमांक ३ अनुसार आर.सी.सी. बांधकामाचा दर रु.८,०००/- प्रती चौ.मी. आहे. सदरच्या दरास घसारा अ.क्र.४ प्रमाणे (१०%) देऊन येणारा दर रु.७,२००/- प्रती चौ. मी. असा होतो. त्यामुळे सदर बांधकामाची किंमत

बांधकामाचे क्षेत्र ८०.१२ x ७२००/- = रु.५,७६,८६४/- बांधकामाची किंमत

जमिनीचा दर = १७,००,००० - रु.५,७६,८६४/- = रु.११,२३,१३६/८०.१२

= १४,०१८.१७ म्हणजेच १४,०१८/- प्रति चौ.मी.

सदरचा व्यवहार हा मुल्यांकन दिनांकानंतरचा असलेने मूल्यांकनाचा दिनांकास अद्यावत केलेला नाही.

खरेदी विक्री व्यवहारानुसार जमिनीचे दर मूल्यांकनाचा दिनांकास खालीलप्रमाणे येत आहेत.

व्यवहार क्र.	जमिनीचा दर प्रति चौ. मी.
१	रु. ९२०/-
२	रु. ९०५/-
३	रु. ८६५/-
४	रु. ९२०/-
५	रु. ३२८/-
६	रु. ४६५/-
७	रु. १४०९८/-



उपरोक्त एकूण ७ व्यवहारांचा विचार करून नविन भूसंपादन कायद्यातील कलम २६ मधील तरतुदीनुसार सरासरी दर विचारात घेणे आवश्यक आहे. व्यवहार क्र.७ सदनिकेचा असलेने विचारात घेतलेला आहे. उर्वरित व्यवहारांची सरासरी रु.७३४/- इतकी होते.

प्रस्तुत भूसंपादन हे रस्त्याचे आहे. रस्त्याच्या लांबीनुसार भूसंपादनाचा दर निश्चित करणेसाठी एकूण २ व्यवहार अ.क्र.१ व ४ हे विचारात घेतलेले आहेत. त्यापैकी व्यवहार क्र.१ हा स.नं.८४ मधील असून स.नं.८४ मधूनही रस्त्यासाठी जागा संपादीत होत आहे. त्यामुळे तुलनात्मकदृष्ट्या योग्य वाटतो. तसेच व्यवहार क्र.४ खालील जागा भूसंपादनाखालील जागेलगत आहे व मोकळा भूखंड आहे व नाविकास विभागातील आहे. कमी क्षेत्राचा व्यवहार असल्याने त्याला वाढ देण्याची आवश्यकता नाही. म्हणजेच तो दर ९२०/- चौ.मी. होईल. व्यवहार क्र.१ हा नाविकास विभागातील व मोठ्या भूखंडाचा आहे. तर व्यवहार क्र.४ हा व्यवहार छोट्या भूखंडासाठीचा आहे. तसेच व्यवहार क्र.१ व ४ हे दोन्ही नाविकास विभागातील असून रु.९२०/- प्रति चौ.मी. इतका दर मुल्यांकन दिनांकास दर्शवितात. संपादनाखालील जागा ही रस्त्यासाठी आहे व ते क्षेत्र पट्टीवजा व कमी आहे. ना विकास विभागातील दर हा विकसित विभागात आणताना वाढ देणे आवश्यक आहे. तसेच सदरचा दर हा मोठ्या भूखंडासाठी आहे. स्थानाचा आकारमानाचा, उपयोगीतेचा व क्षेत्राचा विचार करता २५% वाढ देऊन हा व्यवहार रु.११५०/- प्रति चौ. मी. होतो. म्हणजेच व्यवहार क्र. १ व ४ ची तुलना करता अंतिमतः व्यवहार क्र. १ योग्य वाटतो म्हणून व्यवहार क्र.४ विचारात घेतला नाही. तो सदर रस्त्याच्या लांबीसाठी विचारात घेण्यात आलेला आहे. तर व्यवहार क्र.२ व ३ हे सुध्दा स.नं.८४ मधीलच आहेत परंतु त्यांचा खरेदी-विक्री व्यवहार हा तुलनात्मक कमी रकमेला झालेला दिसूनहोतो. त्यामुळे ते विचारात घेतलेले नाहीत.

[Handwritten signature]

तसेच वरील व्यवहारापैकी व्यवहार क्र.७ हा संपादनाखालील जागेपासून दूर व मुल्यांकनाच्या दिनांकानंतर झालेला असून तो बांधकाम /सदनिकेचा असल्याने विचारात घेतलेला नाही. तसेच व्यवहार क्र.६ हा संपादनाखालील जागेपासून दूर व तूलनात्मकदृष्ट्या मुख्य रस्ता सोडून आतल्या बाजूस आहे व व्यवहार बांधकाम /सदनिकेचा व अत्यंत कमी दराने झालेला दिसतो त्यामुळे तो विचारात घेतलेला नाही. तर व्यवहार क्र.५ बांधकाम / सदनिकेचा आहे. सदर बांधकामाच्या किंमतीवरून जमिनीचा दर हिशोबित केला असता, जमिनीचा दर वजा / कमी येतो. बांधकामाचीच किंमत जास्त होते म्हणून सदर व्यवहार विचारात घेतलेला नाही.

परंतु नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम-२६ मधील तरतुदीनुसार जादा दराचे व्यवहारावरून येणारा सरासरी दर विचारात घेऊन होणारी नुकसान भरपाईची रक्कम विचारात घ्यावयाची आहे. व उपरोक्त ७ व्यवहारांपैकी क्र.७ चा व्यवहार सदनिकेचा असल्याने विचारात घेतलेला नाही. त्यामुळे उर्वरीत ६ व्यवहारांची सरासरी रु.७३४ प्रति चौ.मी. होते. सदर भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मुल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/ मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये मंजुरी दिलेली आहे. सदर मंजूर प्रारूप निवाड्यातील खरेदी-विक्री व्यवहार व मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांनी मंजूर केलेले मुल्यांकन दर गृहीत धरून सदर पुरवणी निवाडा करणेत येत आहे.

अ. क्र.	मिळकतीचा सि.स.नं	मिळकतीचा स.नं	खरेदी-विक्री व्यवहारानुसार दर
१	२	३	४
मौ.मुंढवा			
१	-	९४ क	रु. ७३४/-

क)पुर्व मूल्यांकन टिप्पणी मंजूर :-

प्रस्तुत प्रकरणी तातडीच्या कलमान्वये ताबा घेणेसाठी मूल्यांकन मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये निवाड्यासाठी मुल्यदराची शिफारस करून प्रारूप निवाड्यास मंजुरी देणेत आली आहे.

ड)खरेदी - विक्री व्यवहार व शिघ्रसिध्द गणकानुसार संपादित जमिनीचे मूल्यांकनाची तुलना :-

शासनाकडील दि.०७/१०/२०१० च्या परिपत्रकानुसार संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई देताना खरेदी-विक्री व्यवहार व शिघ्रसिध्द गणकानुसार येणारा या पैकी जो जास्तीचा असेल तो अंतिम दर विचार घेणे आवश्यक आहे.

अ. क्र.	मिळकतीचे वर्णन	शिघ्रसिध्दगणकानुसार येणारा अंतिम दर	खरेदी विक्री व्यवहाराप्रमाणे येणारा	प्रारूप निवाड्यात अंतिम केलेला दर
---------	----------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

		(रु. प्रती चौ. मी.)	अंतिम दर (रु. प्रती चौ. मी.)	(रु. प्रती चौ. मी.)
	मौ. मुंढवा			
१	९४क	रु.१०,०००/-	रु.७३४/-	रु.१०,०००/-

शासनाकडील दि.०७/१०/२०१० चे परिपत्रकानुसार संपादित जमिनीची नुकसान भरपाई देतांना शिघ्रसिध्दगणकानुसार व खरेदी विक्री व्यवहारांनुसार येणारा अंतिम दर या दोन्ही दरांचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच शासन परिपत्रकानुसार सदरील दोघांपैकी जास्त असणारा दर मूल्यांकनासाठी विचारात घेणे आवश्यक आहे. उपरोक्त तुलनात्मक दराचे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये सर्व मिळकतीबाबत शिघ्रसिध्दगणकाचाच दर जास्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिघ्रसिध्दगणकाचा दर विचारात घेऊन मूल्यांकन करणेत आलेले आहे.

मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग,पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे /निवाडा /मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ अन्वये निवाड्यासाठी मुल्यदराची शिफारस करून प्रारूप निवाड्यास मंजूरी देणेत आली आहे.



नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील अधिसूचनेतील पुनर्वसन व पुर्नस्थापना अंतर्गत घटकाबाबत कोणीही मागणी केलेली नाही. तसेच प्रस्तुत प्रकरणात भूसंपादनामुळे सध्या कोणीही भूमिहीन होत नसल्याचे दिसून येते व तशी मागणी अद्याप कुणाकडून आलेली नाही. तथापि यापुढे कोणाची मागणी आल्यास त्याची जबाबदारी पुणे महानगरपालिकेची राहिल.

मा. सहायक संचालक, नगर रचना व मूल्यनिर्धारण विभाग, पुणे शाखा, पुणे यांनी पत्र क्र. प्रा.नि.छा./मुंढवा-घोरपडी/ता.पुणे शहर/८०फुट डी.पी.रोड/ससंपु/८४, दि. ०४/०९/२०१५ अन्वये खालील प्रमाणे मूल्यांकनाबाबतचा अभिप्राय दिलेला आहे —

“प्रारूप निवाड्यात नमूद केलेल्या खरेदी विक्री व्यवहारावरून दर रुपये ८९२/- प्र.चौ.मी. येतो. सन २००८ च्या वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार रहिवास, औद्योगिक व शेती तथा नाविकास विभागातील सि.स.नं./स.नं.यासाठी अनुक्रमे रु. ५०००/-, रु.६०००/- व रु.१००००/- प्र.चौ.मी. दर्शविण्यात आले आहेत. मंजूर विकास योजना पुणे मधील प्रस्तावित भूवापर विचारात घेता, औद्योगिक, शेती तथा ना विकास विभागातील विकास क्षमता विचारात घेता रहिवास, औद्योगिक, शेती तथा नाविकास विभागातील मिळकतीकरीत उतरत्या क्रमाने दर असणे आवश्यक आहे. सन २००८ मधील वार्षिक मूल्यदर तक्त्यामधील दराचे अवलोकन करता रहिवास व औद्योगिक वापर विभागातील दरापेक्षा शेती तथा नाविकास विभागातील जमिनीसाठी जास्त म्हणजेच रु.१०,०००/- प्र.चौ.मी. असा दर दर्शविण्यात आलेला आहे. स.नं.९४ क हा गावठाणचे पश्चिमेस आहे. त्यामुळे "गावठाण सोडून उर्वरित भूखंड" हा मूल्य विभाग सहायक संचालक, नगर रचना, मूल्यांकन पुणे यांनी कळविला आहे. स.नं.९४ क हा रस्त्यामध्ये असून या जमिनीचे उत्तरेकडील क्षेत्र रहिवास विभागात व दक्षिणेकडील क्षेत्र

औद्योगिक विभागात समाविष्ट आहे. अ.क्र.२४ व ३४ मधील निवासी वापराच्या जमिनींना व स.नं.९४ क या जमिनीस २००८ च्या वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसार रु.१०,०००/- प्र.चौ.मी. दर दिलेला आहे. त्यामुळे खरेदी विक्री व्यवहारापेक्षा व वार्षिक मूल्य दर तक्त्यानुसारचा अधिक असलेला दर रु.१०,०००/- प्र.चौ.मी. स.नं.९४क या जमिनीस निश्चित करणे योग्य होणार आहे.”

भूसंपादनाचा प्रस्ताव हा साधारणतः २.३० कि.मी. लांबीचा आहे. सदरचा प्रस्ताव हा विद्यमान रस्त्याचे रुंदीकरण असल्याने व वरील मुद्यावरील विश्लेषण, जागेस असलेली विकास क्षमता त्या बाबी विचारात घेता संपादनाखालील संपूर्ण क्षेत्रास समानतेच्या दृष्टीने एकच दर प्रस्तावित करणे, नियोजनाच्या दृष्टीने व मुल्यांकनाच्या तत्त्वानुसार आवश्यक असलेले रस्त्याचे संपादनाखालील संपूर्ण क्षेत्रास रु.१०,०००/- प्र.चौ.मी. हा दर निश्चित करणेत येत आहे. असा अभिप्राय मा.सहायक संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन यांनी दिला आहे. त्यामुळे जमिनीचे अंतिम मूल्यांकनासाठी मा.सहायक संचालक, नगर रचना, मुल्यांकन यांनी दिलेल्या अभिप्रायानुसार संपादनाखालील संपूर्ण क्षेत्रास रु.१०,०००/- प्र.चौ.मी. हा दर विचारात घेण्यात आला आहे.

च) नविन भूसंपादन अधिनियम चे कलम २६ (२) नुसार शासनाने निश्चित केलेला गुणक:-

नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील कलम २६ (२) तरतूदीनुसार बाजार मूल्य परिगणीत करण्यासाठी विचारात घ्यावयाचा गुणक महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाची अधिसूचना क्र.एलएक्युएन-१२/२०१३/प्र.क्र.१९०/अ-२, दि.२६/०५/२०१५ व दि.२७/११/२०१७ नुसार महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द केलेल्या अनुसूचीमधील अनुक्रमांक १ ख मध्ये नमूद केलेनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट असणाऱ्या मिळकतींना १ गुणक विचारात घेणे आवश्यक आहे.

छ) पूर्व जाहीर निवाडे :-

संपादनाखालील जागेच्या आजूबाजूस गेल्या १० ते १२ वर्षात या कार्यालयाकडून कोणताही निवाडा जाहीर झालेला नसल्याने पूर्वीच्या जाहीर निवाड्यातील जमीनीचे दर तुलना करण्यासाठी उपलब्ध नव्हते.

ज) अतिरिक्त घटकाखालील नुकसान भरपाई :-

नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ३०(३) नुसार १२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम ही कलम २६ अन्वये परिगणित करण्यात आलेल्या बाजारमुल्यांवर मुल्यांकन दिनांकापासून ते निवाडा जाहिर करणे अथवा ताबा घेणे या पैकी जो दिनांक आधी असेल त्या पर्यंतच्या दिनांकापर्यंत फेरहिशोबित करण्यात येते. तसेच सदर अधिनियमाचे कलम ८० नुसार जमिनीचा ताबा घेणेपासून पहिल्या वर्षासाठी ९% व तदनंतर १५% गृहित धरून फेरहिशोबित करण्यात येते. सदर प्रकरणी अधिसूचना जाहीर झाल्याच्या दिनांकापासून जमिनीचा ताबा घेणेपर्यंत १२%, ताबा झाल्याच्या पहिल्या वर्षासाठी ९% व पुणे महानगरपालिकेने या कार्यालयामार्फत दि.१०/१०/२०२२ रोजी धनादेश क्र.११५३१४ अन्वये मा. उच्च न्यायालयात र.रु.८,३१,२०,७२०/-जमा केली असल्याने



दि.१०/१०/२०२२ पर्यंत १५% प्रमाणे फेरहिशोबित केली आहे. तदनंतर सदर अधिनियमाचे कलम ८० नुसार दि.११/१०/२०२२ पासून दि.०४/०५/२०२६ पर्यंत सदर मिळकतीच्या नुकसान भरपाईसाठी मा. उच्च न्यायालयात जमा केलेल्या र.रु.८,३१,२०,७२०/-चे वाजवती करून उर्वरीत रक्कमेवर १५% प्रमाणे अतिरिक्त घटकाची रक्कम फेरहिशोबित केली आहे.

झ) दिलासा रक्कम :-

नवीन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम २७ नुसार हिशोबित होणाऱ्या एकुण नुकसान भरपाई रक्कमेवर कलम ३०(१) च्या तरतुदीनुसार १००% दिलासा रक्कम (सोलॅशियम) म्हणून अनुज्ञेय आहे.

ण) बांधकामाचे मूल्य :-

संपादनाखालीलमिळकतीचे ताबा दि.२१/०१/२०१३ रोजी पंचनाम्याने घेतलेला आहे. सदर कार्यवाही दरम्यान बाधित मिळकत धारकांनी नुकसान भरपाईचे बदल्यात एफ.एस.आय./टी.डी.आर. मिळणेबाबतची तोंडी व लेखी मागणी केलेली होती. त्यानुषंगाने या कार्यालयाने पत्र क्र. एलए ५३३/६८१७, दि.३०/३/२००८ चे पत्रान्वये पुणे महानगरपालिका संपादन संस्था यांचेकडून अहवाल मागितला होता. सदर अहवाल प्राप्त झाल्याचे दिसून येत नाही. तसेच त्यावेळेची भूसंपादनाखालील जागेची संपूर्ण परिस्थिती विस्तृतपणे नमूद केलेली टिपणी अथवा अहवालाचा आढळ अभिलेखात होत नाही. त्यामुळे सदर जागेवर महानगरपालिकेतर्फे पूर्वी बांधकाम परवानगी देण्यात आलेली होती अगर कसे किंवा मध्यांतरच्या कालावधीमध्ये टी.डी.आर. /एफ.एस.आय. संबंधित हितसंबंधितांना मंजूर केला आहे अगर कसे याबाबत या कार्यालयाचे पत्र क्र. एलए / ५३३/१०२१, दि.२२/११/२०११ अन्वये विचारणा केली आहे. महानगरपालिकेकडून पत्र क्र. एलएएम/ओ/२२३७, दि.२४/११/२०११ रोजी अहवाल प्राप्त झाला आहे. तथापि अहवालासोबत महानगरपालिकेने ताब्यत घेतलेले क्षेत्र दर्शविणारेभाग नकाशे दिले नाहीत. त्याबाबत या कार्यालयाने दि.०७/१२/२०११ च्या पत्रान्वये पुनःश्च विचारणा केली आहे. अंतिम निवाडा जाहीर करण्यापुर्वी सदर अहवाल प्राप्तकरण्याची दक्षता घेण्यात येईल. भूसंपादनाखालील जागेवर आजरोजी बहुतांशी रस्ता पूर्ण झालेला असून उर्वरित काही भाग सध्या पूर्णपणे मोकळा असून उर्वरित जमिनीवर बहुतांशी पत्र्याचे शेडस् व काही कच्च्या व पक्क्या स्वरूपाची फार जुनी बांधकामे होती असे काही हितसंबंधितांचे म्हणणे आहे. तथापि सदर बांधकामास आवश्यक ती बांधकाम परवानगी भूसंपादन संस्थेकडून घेतलीबाबत आवश्यक ती कागदपत्रे कोणत्याही हितसंबंधितांनी सादर केलेली नाहीत. त्यामुळे बांधकामाचे मूल्य हिशोबित केलेले नाहीत.

ऋ) विच्छेद व हानीकारक मूल्य :-

संपादनाचे भागशः मिळकत बाधित होत असल्याने व उर्वरीत क्षेत्र बांधकाम योग्य रहात असल्याने तसेच कोणत्याही हितसंबंधिताने या घटकाखाली मागणी केलेली नसल्याने सदर घटकाखाली कोणेतीही रक्कम हितसंबंधितांना देय ठरत नाही.



ट) झाडाचे व विहीरीचे मूल्यांकन :-

आज रोजी जागेवर झाडे अस्तित्वात नाहीत व याबाबतची टिपणी, अहवाल अभिलेखात आढळून येत नाही. त्यानुषंगाने, मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार मोकळ्या जागेचे मूल्यांकन अंतिम केले आहे.

ठ) पोटखराब जमिनीचे मूल्यांकन, विच्छेद व हानीकारक मुल्य :-

संपादीत जमिनपोटखराब क्षेत्रात आहे व विच्छेद क्षेत्राबाबत कोणत्याही हितसंबंधितांनी मागणी केलेली नाही. वाणिज्य वापराबाबत हानीकारक मूल्य आवश्यक त्या ठिकाणी निश्चित केलेले आहे.

ड) जमीनीच्या मोबदल्याच्या व सहभागी मालक व कुळे यांच्या संविभाजनाबाबत:-

कुळांचा समावेश संपादित जागेवर नाही, असे उपलब्ध ७/१२ उताऱ्यावरून दिसते. तसेच मालकी हक्काबाबत वाद उद्भवल्यास नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ चे कलम ७६ व कलम ७७ अन्वये रक्कम मा.प्राधिकरणात जमा करण्यात येईल. सबब, सदर बाबीबाबत रक्कम वाटप करताना पुनःश्च खातरजमा करण्यात येईल.

ढ) नवीन शर्तीवरील जमिनी :-

संपादनाखालील जमिन नविन शर्तीवरील जमिन असल्याबाबत उपलब्ध अभिलेखावरून दिसून येत नाही. रक्कम अदा करताना पुनःश्च खात्री करण्यात येईल.

१७) आयकर कपात :-

भूसंपादन अधिनियम १८९४ निरसित झालेने, नविन भूसंपादन अधिनियम २०१३ मधील कलम २४(अ) अन्वयेच्या तरतुदीनुसार भूसंपादनाबाबतची वैधानिक कार्यवाही करणेत आलेली असलेने नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ९६ नुसार नुकसान भरपाई रक्कम हितसंबंधितांना वाटप करताना आयकर कपात करणे लागू नाही.

१८) मूल्यांकनानुसार जमिनीची येणारी नुकसान भरपाई रक्कम:-

मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ मान्य केलेला दर निवाड्यात मूल्यांकनासाठी विचारात घेऊन नुकसान भरपाई रक्कम परिगणित केलेली आहे.

मौ. मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे स.नं.९४ क येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंढवा घोरपडी ८० फूट
रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणेबाबत.

१	संपादनाखालील एकूण क्षेत्र	२३७८.०० चौ.मी.
२	मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेले मूल्यदर	रु. १०,०००/- प्रति चौ.मी.
३	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेनुसार नागरी क्षेत्रासाठी गुणक	१
४	जमिनीचे मूल्य : २३७८.०० चौ.मी. x रु.१०,०००/- प्रति चौ.मी.	रु.२,३७,८०,००० /-
५	जमिनीचे एकुण मूल्य (३ x ४)	रु.२,३७,८०,००० /-
६	बांधकामाचे मूल्य	निरंक
७	झाडांचे मूल्य	निरंक
८	एकुण मूल्य	रु.२,३७,८०,००० /-
९	१००% दिलासा रक्कम (जमिनीच्या एकुण मुल्यावर)	रु.२,३७,८०,००० /-
१०	एकुण मूल्य (८+९)	रु.४,७५,६०,००० /-
११	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ४ वर) (मूल्यांकन दि.०७/०२/२००८ ते ताबा दि.२१/०१/२०१३ पर्यंत) = ४ वर्ष ११ महिने १४ दिवस = १८१० दिवस = ५९.५१%) (रु.२,३७,८०,०००/- x ५९.५१%)	रु.१,४१,५१,४७८ /-
१२	९% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ८ वर) (ताबा दि.२२/०१/२०१३ ते दि.२२/०१/२०१४ पर्यंत) = १ वर्ष = ३६५ दिवस = ९.००%)	रु.२१,४०,२०० /-
१३	१५ % अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ८ वर) (दि.२३/०१/२०१४ ते दि.१०/१०/२०२२ पर्यंत) = ८ वर्ष ८ महिने १८ दिवस = ३१८३ दिवस = १३०.८०%)	रु.३,११,०४,२४०/-
१४	विच्छेद व हागिकारक मूल्य	निरंक
१५	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	रु.५०,०००/-
१६	नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम दि.१०/१०/२०२२ पर्यंत	रु.९,५०,०५,९९८/-
१७	या कार्यालयाने दि.१०/१०/२०२२ रोजी धनादेश क्र.११५३१४ अन्वये मा. उच्च न्यायालयात जमा केलेली रक्कम.	रु. ८,३१,२०,७२०/-
१८	नुकसान भरपाईची शिल्लक देय रक्कम	रु. १,१८,८५,१९८/-
१८	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना १८ वर) (नुकसान भरपाईच्या शिल्लक देय रक्कमेवर) (दि. ११/१०/२०२२ ते	रु. ६३,५९,७६९/-



(Handwritten signature)

दि.०४/०५/२०२६ पर्यंत) = ३ वर्ष ६ महिने २४ दिवस = १३०२ दिवस = ५३.५१%) (५३.५१% × रु.१,१८,८५,९९८/-)	
नुकसान भरपाईची देय एकूण रक्कम दि.०४/०५/२०२६ पर्यंत	रु.१,८२,४४,९६७/-

देय नुकसान भरपाई रक्कम खाली नमुद तक्त्याप्रमाणे देय आहे.

अ.क्र.	स.नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रु./-
१	२	३	४
	मौ. मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे स.नं. ९४क येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंढवा घोरपडी ८० फूट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणेबाबत		
१	मौ. मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे स.नं. ९४ क	२३७८.०० चौ.मी.	रु.१,८२,४४,९६७/-



१९) जमिनीचा ताबा :-

उक्त प्रमाणे प्रस्तुत प्रकरणातील भूसंपादनाखालील मौ. मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे स.नं.९४ क मधील २३७८.०० चौ.मी जागेचा ताबा या कार्यालयाने दि.२३/०१/२०१३ रोजी घेतलेला असुन, पुणे महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित केलेला आहे.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०४ / ०५ / २०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

अंतिम पुरवणी निवाडा

मी. हर्षद रमेश घुले, विशेष भुमी संपादन अधिकारी क्र.१६, पुणे भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ चे कलम ११ अन्वये (भूसंपादन अधिनियम २०१३ अन्वये हिशोबीत केलेला) मा.विभागीय आयुक्त,पुणे विभाग,पुणे यांचे या कार्यालयास ज्ञापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/ मुंढवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ व पत्र क्र. विआपु/न.र.नि.शा./प्रा.निवाडा/मुंढवा-घोरपडी/२०२५ दि.१३/०८/२०२५ तसेच मा. जिल्हाधिकारी, पुणे, भूसंपादन (समन्वय) शाखा यांचेकडील पत्र क्र. पीएलए /कावि /१६५५/२०२५, दि.२६/०९/२०२५ व ज्ञापन क्र.पीएलए/कावि/४२५/२०२६, दि.०४/०५/२०२६ अन्वये खालीलप्रमाणे निवाडा घोषित करण्यात येत आहे.

मौजे मुंढवा - स.नं. ९४ क

अ) संपादनाखालील जागेचे एकूण क्षेत्र = २३७८.०० चौ.मी.

ब) अदा करणेची एकूण नुकसान भरपाई रक्कम = रु.१,८२,४४,९६७/-

क) सदर नुकसान भरपाई रकमेचे वाटप खालीलप्रमाणे करण्यात येते आहे.

१	संपादनाखालील एकूण क्षेत्र	२३७८.०० चौ.मी.
२	मूल्यांकनासाठी विचारात घेतलेले मूल्यदर	रु. १०,०००/- प्रति चौ.मी.
३	नविन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ मधील पहिल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेनुसार नागरी क्षेत्रासाठी गुणक	१
४	जमिनीचे मूल्य : २३७८.०० चौ.मी. x रु.१०,०००/- प्रति चौ.मी.	रु.२,३७,८०,००० /-
५	जमिनीचे एकूण मूल्य (३ x ४)	रु.२,३७,८०,००० /-
६	बांधकामाचे मूल्य	निरंक
७	झाडांचे मूल्य	निरंक
८	एकूण मूल्य	रु.२,३७,८०,००० /-
९	१००% दिलासा रक्कम (जमिनीच्या एकूण मुल्यावर)	रु.२,३७,८०,००० /-
१०	एकूण मूल्य (८+९)	रु.४,७५,६०,००० /-
११	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ४ वर) (मूल्यांकन दि.०७/०२/२००८ ते ताबा दि.२१/०१/२०१३ पर्यंत) = ४ वर्ष ११ महिने १४ दिवस = १८१० दिवस = ५९.५१%) (रु.२,३७,८०,०००/- x ५९.५१%)	रु.१,४१,५१,४७८ /-
१२	९% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ८ वर) (ताबा दि.२२/०१/२०१३ ते दि.२२/०१/२०१४ पर्यंत) = १ वर्ष = ३६५ दिवस = ९.००%)	रु.२१,४०,२०० /-
१३	१५ % अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना ८ वर)	रु.३,११,०४,२४०/-





	(दि.२३/०१/२०१४ ते दि.१०/१०/२०२२ पर्यंत) = ८ वर्ष ८ महिने १८ दिवस = ३१८३ दिवस = १३०.८०%)	
१४	विच्छेद व हानिकारक मूल्य	निरंक
१५	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	रु.५०,०००/-
१६	नुकसान भरपाईची एकूण रक्कम दि.१०/१०/२०२२ पर्यंत	रु.९,५०,०५,९९८/-
१७	या कार्यालयाने दि.१०/१०/२०२२ रोजी घनादेश क्र.११५३१४ अन्वये मा. उच्च न्यायालयात जमा केलेली रक्कम.	रु. ८,३१,२०,७२०/-
१८	नुकसान भरपाईची शिल्लक देय रक्कम	रु. १,१८,८५,१९८/-
१९	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (रकाना १८ वर) (नुकसान भरपाईच्या शिल्लक देय रक्कमेवर) (दि. ११/१०/२०२२ ते दि.०४/०५/२०२६ पर्यंत) = ३ वर्ष ६ महिने २४ दिवस = १३०२ दिवस = ५३.५१%) (५३.५१% X रु.१,१८,८५,१९८/-)	रु. ६३,५९,७६९/-
२०	नुकसान भरपाईची एकूण देय रक्कम दि.०४/०५/२०२६ पर्यंत (रकाना १८+१९)	रु.१,८२,४४,९६७/-
२१	एकूण निवाड्याची रक्कम (रकाना १७+१९)	रु.१०,१३,६५,६८७/-

(अक्षरी रुपये दहा कोटी तेरा लाख पासष्ट हजार सहाशे सत्याऐंशी फक्त)

टिप :-

- १) सदरचा निवाडा भूसंपादन कायदा १८९४ चे कलम ११ नुसार दि.०४/०५/२०२६ रोजी माझेकडून जाहीर करण्यात येऊन कार्यालयीन अभिलेखात समाविष्ट करण्यात आला आहे.
- २) सदर निवाड्यास भूसंपादन कायदा १८९४ च्या कलम ११ अन्वये मा.जिल्हाधिकारी, पुणे, भूसंपादन (समन्वय) शाखा यांचेकडील जापन क्र. पीएलए/कावि/४२५/२०२६, दि.०४/०५/२०२६ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे.
- ३) सदर निवाड्यासाठी संपादन संस्था पुणे महानगरपालिकेकडील दि.१७/०६/२०२२ रोजी घनादेश क्र.२७५५९२ अन्वये रु.८,३१,२०,७२०/- प्राप्त झाले आहेत. तदनंतर पुणे महानगरपालिकेकडील दि.१६/०७/२०२५ रोजी घनादेश क्र.२९१७०६ अन्वये रु.२,१२,८७,०६१/- प्राप्त झाले आहे व दि.२३/०३/२०२६ रोजी घनादेश क्र.१८२९६२ अन्वये रु.२१,०२,९०१/- प्राप्त झाले आहेत.
- ४) विषयांकित भूसंपादन प्रकरणीच्या प्रारूप निवाड्यास व मुल्यांकन दरास मा.विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे यांचे या कार्यालयास जापन जा. क्र. विआपुणे/निवाडा/ मुंबवा-घोरपडी/१९/२०१६, दि.०३/०२/२०१६ व विआपु/न.र.नि.शा./प्रा.निवाडा/मुंबवा-घोरपडी/२०२५ दि.१३/०८/२०२५ अन्वये मंजूरी देणेत आलेली आहे.

- ५) मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट याचिका क्र.४९३१/२०२३ मध्ये दि.०६/०२/२०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार दोन महिने कालावधीत उक्त मिळकतीचा निवाडा जाहीर करणेबाबत निर्देश

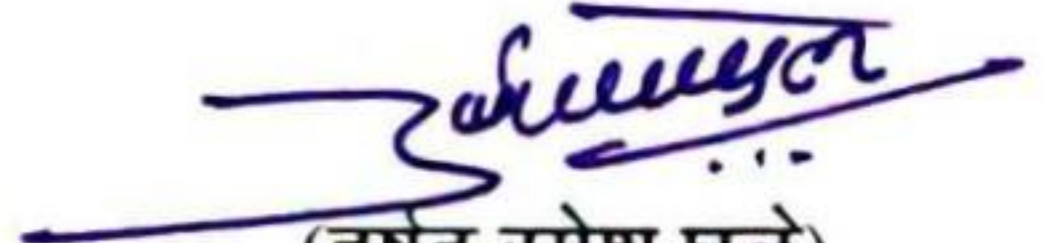
आहेत. तसेच प्रकरणी हितसंबंधितांनी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे दाखल केलेल्या अवमान याचिका क्र.२३५/२०२६ मध्ये दि.२९/०४/२०२६ रोजी दिलेल्या आदेशान्वये या कार्यालयास पुढील सुनावणी दि.०६/०५/२०२६ चे आधी अंतिम निवाडा जाहीर करणेबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुषंगाने सदरचा पुरवणी निवाडा करणेत आलेला आहे.

६) नविन भुसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम ९६ नुसार नुकसान भरपाई रक्कम हितसंबंधितांना वाटप करताना आयकर कपात करणे लागूनाही.

७) निवाड्यात दर्शविण्यात आलेली नुकसान भरपाईची रक्कम हितसंबंधितांना ताजा मिळकत उतारा, एफ.एस.आय./टी.डी.आर. व अन्य लाभ संपादनापोटी न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र पुणे महानगरपालिकेकडून प्राप्त करून घेतल्यानंतर देय होईल.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०४ / ०५ / २०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र.१६, पुणे

परिशिष्ट - अ

संपादनाखालील जमिनीचा तपशिल व परिगणित करण्यात आलेली नुकसान भरपाई रक्कम

अ. क्र.	मूल्य विभाग क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र (चौ.मी.)	एकूण मूल्य रुपये
१	२	३	४	५
मौ. वडगांवशेरी, ता.हवेली, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजना (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण				
१	मूल्य विभाग क्र.३१/४७३	९४ क	२३७८.०० चौ.मी.	रु.१०,१३,६५,६८७/-
		एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये		रु.१०,१३,६५,६८७/-

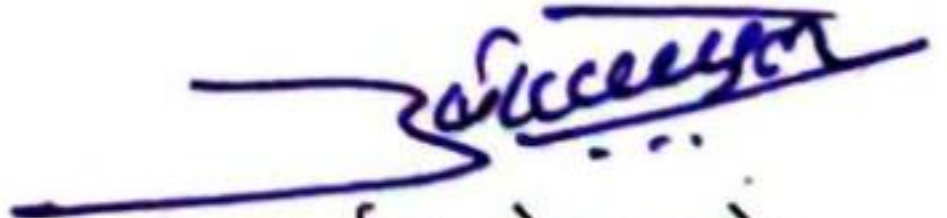
(अक्षरी रुपये दहा कोटी तेरा लाख पासष्ट हजार सहाशे सत्याऐंशी फक्त)

अ.क्र.	हितसंबंधितांचे नाव	देय नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
१	मॅनेजर डे पेपर मील	रु.१,८२,४४,९६७/-

वरील रक्कम अद्यावत सातबारा/मालमत्ता पत्रक सादर करणे करण्यावर देय.

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०४/०५/२०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

परिशिष्ट - ब

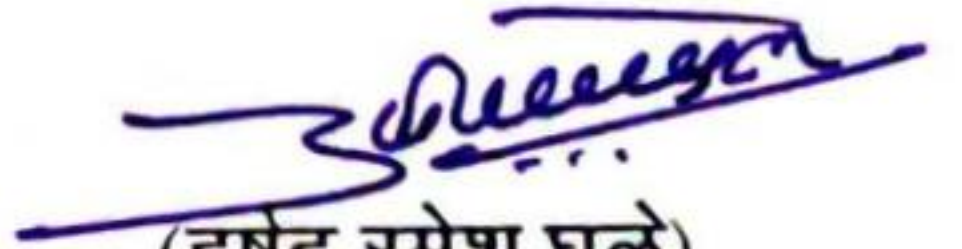
भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील खरेदी - विक्री व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

व्यवहार क्र.	जमिनीचा दर प्रति चौ. मी.
१	रु.९२०/-
२	रु.९०५/-
३	रु.८६५/-
४	रु.९२०/-
५	रु.३२८/-
६	रु.४६५/-
७	रु.१४०९८/-

स्थळ :- पुणे

दिनांक:- ०४ / ०५ / २०२६




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. १६, पुणे

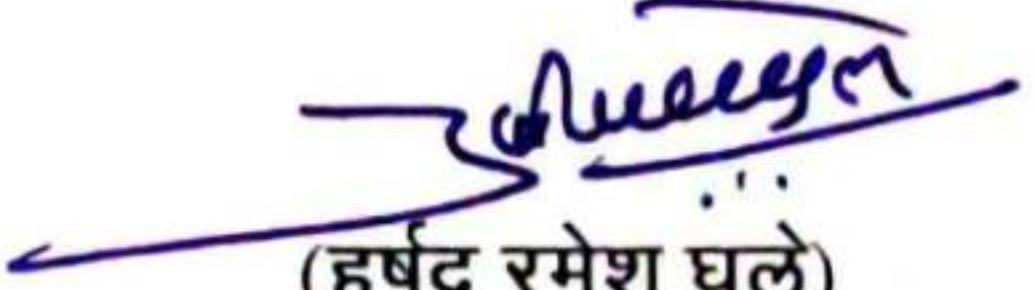
परिशिष्ट - क

भूसंपादन प्रस्तावाचे परिसरातील पुणे महानगरपालिकेने तडजोडीने संपादित केलेल्या मिळकतीचे
व्यवहार दर्शविणारा तक्ता

खरेदी-विक्री व्यवहार क्र.	दस्त क्रमांक व दिनांक	स. नं.	क्षेत्र (चौ.मी.)	मंजूर विकास योजना पुणे (वाढीव हद्द) मधील प्रस्तावानुसार झोनिंग	दर प्रती चौ.मी. (रु. /-)
मौ. मुंढवा, ता. पुणे शहर, जि.पुणे स.नं.९४क येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंढवा घोरपडी ८० फूट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणेबाबत					
निरंक					

स्थळ :- पुणे
दिनांक :- ०४ / ०५ / २०२६



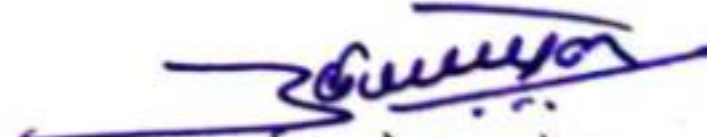

(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी
क्र. ९६, पुणे

मुल्यांकन तक्ता क्र. १

प्रारूप निवाडयात विचारात घेतलेल्या दरानुसार मोकळ्या जमिनीचे हिशोबित केलेले मूल्य (एलए-५३३अ)

अ.क्र.	स.नं.	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र	क्षेत्रफळ	शासनाच्या दि.२६/०५/२०१५ च्या परिपत्रकातील गुणकाप्रमाणे नुकसान भरपाईसाठी निश्चित केलेला दर रु.प्रती चौ.मी.	मूल्य	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य
		चौ.मी.	चौ.मी.	रुपये	रुपये	रुपये
१	२	३	४	५	६	७
	मौजे मुंढवा					
१	मौजे मुंढवा, ता.पुणे शहर, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंढवा -घोरपडी ८० फुट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणे (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण					
१	९४ क	२३७८.००	२३७८.००	१००००	२३७८००००	२३७८००००




(हर्षद रमेश घुले)

विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्र.१६, पुणे

परिशिष्ट अ -अ (निवाडा पत्रक)

प्रकरण क्र. :- एलए - ५३३अ

कार्यालयाचे नाव :- विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १६, पुणे

संपादन प्रयोजन :- पुणे महानगरपालिका - मौजे मुंबवा, ता.पुणे शहर, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंबवा

घोरपडी ८० फुट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणे

निवाडा जाहीर :- दि.०४/०५/२०२६

गावाचे नांव :- मौजे मुंबवा, ता.पुणे शहर, जि.पुणे

पुणे महानगरपालिकेकडून सदर निवाड्यापोटी या कार्यालयाकडे जमा केलेली रक्कम पुढील प्रमाणे आहे :-

१) घनादेश क्र.२७५५९२, दि. १७/०६/२०२२- रु.८,३९,२०,७२०/-

२) घनादेश क्र.२९१७०६, दि. ११/०७/२०२५- रु.२,९२,८७,०६९/-

३) घनादेश क्र.१८२९६२, दि.१८/०३/२०२६- रु.२९,०२,९०९/-

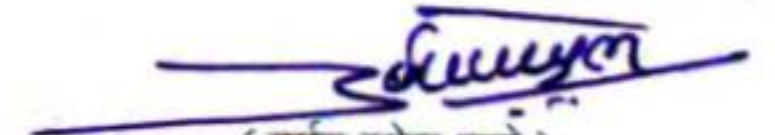
कलम ६ खालील अधिसूचना - मा.विभागीय आयुक्त, पुणे यांचेकडील क्र. भूसं/आरआर-३/एस आर-४/२००८, दि. २९/०९/२००८ राजपत्र प्रसिध्दीकरण महाराष्ट्र शासन राजपत्र पुणे विभाग दि.०७/०२/२००८ चे राजपत्रामध्ये पृष्ठ क्र. ३०९ पै. ते ३०९ सदर अधिसूचनेस शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध दि.३०/०८/२०१२ (पृष्ठ क्र. १)

अ. क्र.	निवाड्याप्रमाणे ज्या इसमांना किंवा हक्कदारांना रक्कम देय आहे अशा इसमांची नावे	संपादनाखालील जागेचे क्षेत्र चौ. मी.	नुकसान भरपाई दर रु. प्रती चौ.मी.	नुकसान भरपाई बाबत तपशील			एकूण मूल्य रुपये (रकाना क्र. ५+६+७)	१००% दिलासा रक्कम रुपये (रकाना क्र. ८ वर)	१२ % अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र.५ वर)	९% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. ८ वर)	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम रुपये (रकाना क्र. ८ वर)	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध मत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये (रकाना क्र. ८ ते १४)	शेरा
	स.नं.			संपादीत जमिनीचे मूल्य	बांधकाम मूल्य	झाडांचे मूल्य									
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
१	९४-क	२३७८.००	१००००	२३७८००००	०	०	२३७८००००	२३७८००००	१४१५१४७८	२१४०२००	३७४६४००९	०	५००००	१०९३६५६८७	
	मॅनेजर डे पेपर मिल														
एकूण रक्कम														१०.९३.६५.६८७/-	

स्थळ:- पुणे

दिनांक:- ०४/०५/२०२६




(हर्षद रमेश धुले)
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. १६, पुणे

मोकळ्या जागेवरील बांधकामाचे, झाडाचे व विच्छेद, हानिकारक मूल्य ताबा दिनांकास व देय अतिरिक्त घटक

मूल्यांकनाचा दि.०७/०२/२००८ ते निवाडा घोषित करण्याचा गृहित दि.०४/०५/२०२६ (दिनांक/ महिना/वर्ष)

अ. क्र.	स.नं.	मोकळ्या जमिनीचे मूल्य तक्ता क्र. १ मधील रकाना क्र. ७	बांधकामाचे मूल्य	झाडांचे मूल्य	एकूण मूल्य रकाना क्र. (३+४+५)	१००% दिलासा रक्कम	ताब्याचा दिनांक	१२% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (दि.०७/०२/२००८ ते दि.२९/०९/२०१३ रकाना क्र.३ वर (१८१० दिवस)	९% अतिरिक्त घटकाची रक्कम दि. २२/०९/२०१३ ते २२/०९/२०१४ रकाना क्र.६ वर (३६५ दिवस)	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (दि.२३/०९/२०१४ ते १०/१०/२०२२ रकाना क्र.६ वर (३९८३ दिवस)	१५% अतिरिक्त घटकाची रक्कम (दि.११/१०/२०२२ ते दि.०४/०५/२०२६) र.रु. १.१८.८५.१९८/- वर (१३०२ दिवस)	हानिकारक व विच्छेद मूल्य रुपये	स्थलांतरीत बांधाबांध भत्ता	एकूण नुकसान भरपाई रक्कम रुपये
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	दिनांक/ महिना / वर्ष	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	११	१२	१३	१४
	मौ. मुंबवा													
१	मौजे मुंबवा, ता.पुणे शहर, जि.पुणे येथील मंजूर विकास योजनेमधील मुंबवा-घोरपडी ८० फुट रुंद डी. पी. रस्तारुंदीसाठी जागा संपादन करणे (वाढीव हद्द) ६० मी. रस्तारुंदीकरण													
१	९४क	२३७८००००	०	०	२३७८००००	२३७८००००	२९/०९/२०१३	१४९५९४७८	२९४०२००	३९९०४२४०	६३५९७६९	०	५००००	१०९३६५६८७
												एकूण		रु.१०.९३.६५.६८७/-




(हर्षद रमेश घुले)
विशेष भूमी संपादन अधिकारी, क्र.१६, पुणे